

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5137/2538

นาย ปัญญา แก้ว ประสิทธิ์
นาย เปี้ย ยก ไม่ทราบ นามสกุล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 577

แม้บริษัทประกันภัยจำเลยที่ 4 จะมีข้อตกลงกับบริษัท ท.ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์อีกคันหนึ่งว่าหากมีเหตุเกิดขึ้นระหว่างรถยนต์ที่จำเลยที่ 4 และบริษัท ท.ผู้รับประกันภัยไว้จำเลยที่ 4 กับบริษัทท. ต่างจะรับผิดชอบซ่อมแซมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รถยนต์ที่ฝ่ายตนรับประกันภัยโดยไม่เรียกค่าเสียหายจากอีกฝ่ายหนึ่งก็ตาม แต่ข้อตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาเท่านั้น หากกระทำถึงสิทธิเรียกร้องอันเกิดจากมูลละเมิดในส่วนของผู้เอาประกันไม่ดังนั้นการที่บริษัทท.ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ผู้เอาประกันภัยไป ก็หาทำให้จำเลยที่ 4 ซึ่งต้องรับผิดชอบโจทก์พ้นความรับผิดไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าหมายเลขทะเบียน 9ร-7149 กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 2 เป็นผู้ครอบครองรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 70-1141 เพชรบุรี และใช้ร่วมประกอบกิจการขนส่งสาธารณะไม่ประจำทางในกิจการของจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดส่วนจำเลยที่ 4 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ส่วนจำเลยที่ 4 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัท

จำกัด และเป็นผู้รับประกันภัยรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 70-1141 เพชรบุรีจาก
จำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2532 เวลาประมาณ 8 นาฬิกาขณะที่ผู้มีชื่อกำลังขับ
รถยนต์ของโจทก์ไปตามถนนสายเพชรเกษม จากจังหวัดราชบุรีโฉมหน้าไปทาง
จังหวัดเพชรบุรีถึงบริเวณหมู่ที่ 8ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี จำเลยที่ 1ซึ่งเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 และที่ 3 ขับรถบรรทุกหมายเลข
ทะเบียน70-1141 เพชรบุรีในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 และที่ 3 เล่นตามหลัง
รถยนต์ของโจทก์ไปในทิศทางเดียวกัน ด้วยความประมาทโดยขับรถด้วยความเร็ว
เพื่อแซงรถยนต์ของโจทก์โดยไม่ดูให้ปลอดภัยก่อนว่ามีรถยนต์อื่นแล่นสวนทางมา
เป็นเหตุให้รถยนต์ที่จำเลยที่ 1 ขับ ชนท้ายรถยนต์ของโจทก์และทำให้รถยนต์ของ
โจทก์แล่นไปชนท้ายรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน81-5616 นครปฐม ที่แล่นอยู่ข้าง
หน้า แล้วจำเลยที่ 1 ได้หลบหนีไปรวมเป็นค่าเสียหายของโจทก์ 356,063 บาท ซึ่ง
โจทก์ขอคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันทำละเมิดถึงวันฟ้องเป็น
เงิน5,191 บาท ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 361,254 บาทแก่โจทก์ พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 356,063บาท นับถัดจากวันฟ้องไป
จนกว่าจะชำระเสร็จ และใช้ค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์จากการใช้รถในอนาคต
เป็นเงินเดือน 7,827 บาทนับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 และที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 4 ได้ทำสัญญากับบริษัทไทยเศรษฐกิจ
ประกันภัย จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 9ร-7149
กรุงเทพมหานคร ว่า หากมีเหตุเกิดขึ้นระหว่างรถยนต์ที่จำเลยที่ 4 และบริษัทไทย
เศรษฐกิจประกันภัย จำกัดเป็นผู้รับประกันภัยไว้ โจทก์กับบริษัทไทยเศรษฐกิจ
ประกันภัย จำกัดต่างจะรับผิดชอบซ่อมแซมทดใช้ค่าเสียหายให้แก่รถยนต์ที่ฝ่ายตน
เป็นผู้รับประกันภัย โดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากอีกฝ่ายหนึ่งและสัญญาประกันภัย

ของจำเลยที่ 4 ในคดีนี้ จำเลยที่ 4 จะรับผิดชอบความเสียหายของบุคคลภายนอกเป็นเงินไม่เกิน 250,000 บาท เมื่อบริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 9ร-7149 กรุงเทพมหานคร ในวงเงิน 250,000 บาท และได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวไปแล้ว จำเลยที่ 4 จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ได้เข้าซื้อรถยนต์คันดังกล่าวมาจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตรจำกัด โจทก์จึงเป็นผู้ครอบครองรถยนต์คันดังกล่าวในขณะเกิดเหตุ การที่โจทก์มีชื่อในสัญญาเช่าซื้อหาใช่เป็นเพียงการทำแทนนายถวัลย์ไม่โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ทำละเมิดได้ แต่คดีนี้ศาลอุทธรณ์ยังมีได้วินิจฉัยในประเด็นข้ออื่น ดังนั้น เมื่อคู่ความได้นำพยานหลักฐานเข้าสืบจนคดีเสร็จสำนวนมาแล้ว ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปเสียทีเดียวโดยไม่ต้องย้อนสำนวน

มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยประการต่อไปว่า โจทก์มอบอำนาจให้นางสาวแก้วใจ ฟ้องคดีนี้และเหตุเกิดจากความประมาทของจำเลยที่ 1หรือไม่ฝ่ายจำเลยไม่ได้นำสืบหักล้างในประเด็นข้อนี้ ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบว่าโจทก์ได้มอบอำนาจให้นางสาวแก้วใจฟ้องคดีนี้ และเหตุคดีนี้เกิดจากจำเลยที่ 1 ขับรถบรรทุกหมายเลขทะเบียน 70-1141 เพชรบุรี ด้วยความเร็วสูงในขณะที่การจราจรคับคั่งพุ่ง เข้าชน

ท้ายรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 9ร-7149 กรุงเทพมหานครที่นายถวัลย์ขับแล่นอยู่ข้างหน้า เป็นเหตุให้รถยนต์คันที่นายถวัลย์ขับไถลไปชนท้ายรถบรรทุกอีกคันหนึ่งที่แล่นอยู่ข้างหน้าเหตุคดีนี้จึงเกิดจากความประมาทของจำเลยที่ 1

มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยประการต่อไปว่า จำเลยทั้งสี่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์หรือไม่ ได้ความจากคำเบิกความของร้อยตำรวจเอกเดชา พิมพ์สุวรรณ พนักงานสอบสวนพยานโจทก์ว่าหลังจากเกิดเหตุจำเลยที่ 2 ได้ไปพบร้อยตำรวจเอกเดชาแจ้งว่าจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ขณะเกิดเหตุขับรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 70-1141 เพชรบุรี ไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ความข้อนี้จำเลยที่ 2 มิได้นำสืบหักล้างให้เห็นเป็นอย่างอื่นข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 และกระทำการไปในทางการที่จ้าง จำเลยที่ 2 จึงต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในผลแห่งละเมิดส่วนจำเลยที่ 4 เป็นผู้รับประกันภัยคำจนรถบรรทุกคันเกิดเหตุจากจำเลยที่ 2 เมื่อจำเลยที่ 2 ผู้เอาประกันภัยในฐานะนายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 4 ซึ่งรับประกันภัยคำจนต้องร่วมรับผิดชอบโจทก์ด้วย ส่วนจำเลยที่ 3 โจทก์มิได้นำสืบให้เห็นว่า จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างกระทำการในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 3 และจะต้องรับผิดชอบโจทก์ตามข้อกล่าวอ้างจำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรวมกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบโจทก์

สำหรับปัญหาว่าจำเลยที่ 4 จะต้องรับผิดชอบโจทก์เพียงใดนั้นเห็นว่า แม้จำเลยที่ 4 จะมีข้อตกลงกับบริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัยจำกัด ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 9ร-7149 กรุงเทพมหานคร ว่าหากมีเหตุเกิดขึ้นระหว่างรถยนต์ที่จำเลยที่ 4 และบริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด เป็นผู้รับประกันภัยไว้ จำเลยที่ 4 กับบริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด ต่างจะรับผิดชอบซ่อมแซมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รถยนต์ที่ฝ่ายตนรับประกันภัยโดยไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากอีกฝ่ายหนึ่ง ตามสัญญาไม่เรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกันเอกสารหมาย จ.2 ก็ตาม

แต่ข้อตกลงดังกล่าวมีผลผูกพันเฉพาะคู่สัญญาเท่านั้นหากกระทบถึงสิทธิเรียกร้องอัน
เกิดจากมูลละเมิดในส่วนของผู้เอาประกันภัยไม่ ดังนั้นการที่บริษัทไทยเศรษฐกิจ
ประกันภัย จำกัด ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ผู้เอาประกันภัยไป ก็หาทำให้
จำเลยที่ 4 ซึ่งต้องรับผิดชอบโจทก์พ้นความผิดไม่ จำเลยที่ 4 จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่า
สินไหมทดแทนในนามผู้เอาประกันภัยตามกรรมธรรม์ประกันภัยเกี่ยวกับการคุ้มครอง
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในข้อ 2.3 จำนวนเงิน 250,000 บาท

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 ร่วมกันใช้ค่าเสียหายจำนวน
337,800 บาท แก่โจทก์โดยให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดชอบจำนวน 250,000 บาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

(เจริญ หัตถกรรม-นิเวศน์ คำผอง-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ